

LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Esta ficha temática explica cómo la política de competencia de la Unión contribuye a mantener un mercado interior abierto y equitativo. Describe la base jurídica, los objetivos principales y las herramientas clave: defensa de la competencia, control de las concentraciones, control de las ayudas estatales, normas relativas a los servicios de interés económico general e instrumentos más recientes sobre los mercados digitales y las subvenciones extranjeras. También resume los recientes avances y el papel del Parlamento.

BASE JURÍDICA

- El [Tratado de la Unión Europea](#) (TUE) y el [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#) (TFUE): el artículo 3, apartado 3, del TUE y los artículos 101 a 109 del TFUE establecen la base jurídica de la defensa de la competencia, el análisis de la competencia relacionada con las concentraciones y el control de las ayudas estatales. Los artículos 14, 37, 93, 106, 114 y 345 del TFUE también son pertinentes para las empresas públicas, los servicios de interés general y el mercado interior;
- El [Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas](#) (Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo) establece el marco de la Unión para el examen de las concentraciones de dimensión europea; y el [Reglamento de Ejecución \(UE\) 2023/914 de la Comisión](#), corregido por el [Reglamento de Ejecución \(UE\) 2024/2776 de la Comisión](#), establece las normas de procedimiento y de notificación relativas al control de las concentraciones;
- El [Reglamento de Mercados Digitales](#) (Reglamento (UE) 2022/1925) introduce obligaciones *ex ante* para los guardianes de acceso designados en los mercados digitales;
- El [Reglamento sobre subvenciones extranjeras](#) (Reglamento (UE) 2022/2560) aborda las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras, especialmente en las fusiones y la contratación pública;
- El [Protocolo n.º 26 sobre los servicios de interés general](#) y el artículo 36 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea](#) son pertinentes para los servicios de interés económico general y el acceso a los servicios esenciales.

OBJETIVOS

La política de competencia de la Unión tiene por objeto proteger el proceso competitivo, de modo que el funcionamiento del mercado interior esté orientado a los consumidores, las empresas y las autoridades públicas:

- previniendo los cárteles, las conductas abusivas y las concentraciones contrarias a la competencia que reducen las posibilidades de elección, aumentan los precios o debilitan la innovación;

- garantizando que los Estados miembros puedan apoyar objetivos públicos legítimos sin fragmentar indebidamente la competencia en el mercado interior;
- respondiendo a los nuevos riesgos relacionados con las plataformas digitales, las subvenciones extranjeras y la política industrial, al tiempo que se preserva la seguridad jurídica;
- apoyando la apertura de los mercados, la eficiencia económica y el crecimiento a largo plazo en toda la Unión.

PRINCIPALES AVANCES Y HERRAMIENTAS

La política de competencia de la Unión combina el control tradicional de la defensa de la competencia y de las ayudas estatales con instrumentos reguladores más recientes. La lógica sigue siendo la misma: las empresas deben competir en función de sus méritos, y el apoyo público solo debe permitirse cuando esté justificado y sea proporcionado.

A. Defensa de la competencia y abuso de posición dominante

El artículo 101 del TFUE prohíbe los acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia, incluidos los cárteles. Algunos acuerdos de cooperación pueden seguir permitiéndose cuando generen eficiencias claras y ofrezcan a los consumidores una participación equitativa en los beneficios. Esta es la razón por la que los Reglamentos de exención por categorías y las directrices conexas siguen siendo importantes en la práctica empresarial cotidiana.

El artículo 102 TFUE prohíbe el uso abusivo de una posición dominante. La posición dominante no es ilícita en sí misma, pero las empresas que ocupan una posición dominante tienen la responsabilidad especial de no excluir injustamente a los competidores ni explotar a los usuarios. Las preocupaciones habituales sobre esta cuestión son los precios predatorios, los acuerdos de vinculación (en los que la venta de un producto está condicionada a la compra de otro), la autopreferencia y la denegación de suministros. En 2024, la Comisión revisó su Comunicación sobre la definición de mercado, actualizando una herramienta analítica clave utilizada tanto en los asuntos de defensa de la competencia como en los de concentraciones.

B. Control de las operaciones de concentración

El Reglamento de concentraciones de la Unión permite a la Comisión revisar las operaciones con dimensión europea antes de su aplicación. Esa revisión consiste en determinar si una operación obstaculizaría de forma significativa la competencia efectiva en el mercado interior, en particular mediante la creación o el refuerzo de una posición dominante. Desde septiembre de 2023 se aplica un [procedimiento de control de las concentraciones simplificado y revisado](#), junto con normas de desarrollo revisadas, lo que facilita la tramitación de los casos sencillos.

También se está volviendo a evaluar la política de concentraciones. En 2025, la Comisión puso en marcha consultas públicas sobre las [directrices revisadas en materia de concentraciones](#) y la revisión sigue en curso en 2026. Al mismo tiempo, el marco jurídico para las remisiones a la Comisión en virtud del artículo 22 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo cambió a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia, de septiembre de 2024, en el [asunto Illumina-Grail](#). Ya no se podrán remitir cuestiones

sobre concentraciones a la Comisión por debajo del umbral establecido cuando la autoridad nacional remitente no sea competente con arreglo al Derecho nacional. Esto ha restringido una vía utilizada anteriormente para revisar determinadas adquisiciones impulsadas por la innovación.

C. Ayudas estatales, servicios de interés económico general y transporte

El artículo 107 del TFUE prohíbe las ayudas estatales que falseen la competencia, a menos que puedan justificarse en virtud del Tratado. Con el tiempo, este ámbito ha evolucionado de una disciplina principalmente restrictiva a un marco que también canaliza la ayuda pública hacia objetivos políticos comunes, siempre que se mantengan determinadas salvaguardias.

Un gran avance reciente fue el establecimiento del [Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia](#). Se aplica desde el 25 de junio de 2025 y seguirá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030. Apoya la energía limpia, la descarbonización industrial y la fabricación de tecnologías limpias, y muestra cómo la política de competencia está cada vez más vinculada a la agenda más amplia de competitividad y resiliencia de la Unión.

También se ha actualizado el marco para los [servicios de interés económico general](#) (SIEG). La Decisión SIEG revisada entró en vigor el 8 de enero de 2026. Además, el 16 de marzo de 2026, la Comisión adoptó nuevas [Directrices sobre el transporte terrestre y multimodal](#) y un nuevo Reglamento de exención por categorías en el sector del transporte, que facilitan a los Estados miembros el apoyo a determinados proyectos de transporte sostenible. El 25 de febrero de 2026, la Comisión también inició una consulta pública sobre un proyecto de un nuevo [Reglamento general de exención por categorías](#), prosiguiendo su ejercicio de mayor simplificación.

D. Mercados digitales y subvenciones extranjeras

En la actualidad, la política de competencia se pone en práctica junto con una regulación *ex ante* específica en ámbitos concretos. El [Reglamento de Mercados Digitales](#) se aplica a las grandes plataformas que actúan como puertas de enlace importantes entre las empresas y los usuarios. En la primavera de 2026, se habían designado siete guardianes de acceso y veintitrés servicios básicos de plataforma. El Reglamento de Mercados Digitales se aplica junto con los artículos 101 y 102 del TFUE en lugar de sustituirlos.

El [Reglamento sobre subvenciones extranjeras](#) colma otra laguna. Proporciona a la Comisión herramientas para investigar las ayudas distorsionadoras concedidas por Estados no pertenecientes a la Unión a empresas activas en el mercado interior. Esto es especialmente pertinente en el caso de las concentraciones y los procedimientos de contratación pública. Las directrices adoptadas el 9 de enero de 2026 aclararon cómo evalúa la Comisión las distorsiones y aplica la prueba de ponderación, lo que ofrece a las empresas una mayor previsibilidad.

APLICACIÓN DE LAS NORMAS

La Comisión sigue siendo la principal responsable de la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión, pero no actúa por sí sola. Las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales de la competencia también aplican las normas de la Unión,

especialmente en virtud del [Reglamento relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado](#) (Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo) y la [Directiva REC+](#) (Directiva (UE) 2019/1). Su coordinación a través de la [Red Europea de Competencia](#) ayuda a promover una aplicación más coherente en toda la Unión.

La aplicación de normas se ha ampliado, ya que la Comisión aplica ahora no solo las normas sobre defensa de la competencia, concentraciones y ayudas estatales, sino también el Reglamento de Mercados Digitales y el Reglamento sobre subvenciones extranjeras. La aplicación de las normas por parte del sector privado también sigue siendo importante. La [Directiva relativa a las acciones por daños](#) sigue facilitando que las partes perjudicadas por un comportamiento contrario a la competencia soliciten una indemnización ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El papel principal del Parlamento en la política de competencia es el control del poder ejecutivo. El comisario responsable de la competencia comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento, y el Parlamento hace un seguimiento tanto de los principales debates políticos como de las tendencias de aplicación individuales.

El Parlamento también hace contribuciones mediante informes, resoluciones y trabajos en comisión sobre cuestiones como los mercados digitales, la política industrial, la flexibilidad de las ayudas estatales y las implicaciones más amplias de la política de competencia para la innovación y la autonomía estratégica. Aunque gran parte del Derecho de la competencia sigue estando determinado por las normas del Tratado y las prácticas de aplicación de la Comisión, el Parlamento ayuda a enmarcar el debate político y a evaluar si el equilibrio entre apertura, equidad y competitividad sigue siendo adecuado.

Esta ficha temática ha sido elaborada por la Unidad de Control de la Gobernanza Económica y de la UEM (Unión Económica y Monetaria) del Parlamento. Para más información, véase el sitio web de la [Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios](#).

Santiago IGLESIAS ESCUDERO
04/2026